

Datei: eml/2025-10-29_branchengeruecht.eml

Von	t.wiegmann@hebefix.de
An	r.kaczmarek@hebefix.de
Datum	Wed, 29 Oct 2025 17:52:31 +0100
Betreff	Teutoburger - Geruechte von der ZOW-Nachlese

Hallo Ralf,

kurze Rueckmeldung von der Haendlerrunde gestern in Guetersloh. Zwei Dinge, die du wissen solltest:

1. Der Einkaufser von Furnierwerk Paderborn hat ziemlich offen erzaehlt, dass Teutoburger bei denen seit Januar auf einer Rechnung sitzt und sie inzwischen mit Klage drohen. O-Ton: "Bei uns kriegt Havermann nichts mehr ohne Vorkasse."
2. Der Kollege von Lackierwerk Senne meinte, sie haetten die Belieferung Anfang des Monats komplett eingestellt. Angeblich sollen auch die Septemberloehne bei Teutoburger erst in zwei Tranchen geflossen sein - das ist aber Hoerensagen, die Quelle kenne ich nicht.

Andererseits: Alle reden auch ueber den Arkadia-Deal, der wohl kurz vor der Unterschrift steht. Wenn der kommt, ist das Ding vielleicht in einem halben Jahr durch und wir aergern uns, wenn wir jetzt die Tuer zuschlagen.

Unsere beiden Lastschriften sind ja nun auch zweimal geplatzt. Ich wollte das nur alles einmal gebuendelt bei dir abladen, bevor wir uns bei der naechsten Bestellung wieder aergern. Entscheiden musst du.

Gruss aus dem Auto
Thorsten

Thorsten Wiegmann
Aussendienst Nord-West
HebeFix Beschlagtechnik GmbH

Datei: eml/2025-11-26_baender_still.eml

Von	g.havermann@teutoburger-moebelwerk.de
An	p.stollberg@hebefix.de
Datum	Wed, 26 Nov 2025 08:14:47 +0100
Betreff	AW: Letzte Mahnung vom 24.11.2025 - bitte um kurzes Telefonat heute

Sehr geehrte Frau Stollberg,

Ihre letzte Mahnung habe ich gestern erhalten und ich will gar nicht drumherum reden: Die Rueckstaende sind da und sie sind uns unangenehm.

Aber ich bitte Sie, eines zu verstehen: Wir koennen derzeit nur zahlen, wenn Sie liefern. Sonst stehen die Baender still. Der Arkadia-Auftrag ist in der Endmontage, Ihre Beschlaege gehen bei uns direkt vom LKW an die Linie. Wenn Sie den Lieferstopp ziehen, kippt der Auftrag, und dann bekommen weder Sie noch sonst jemand sein Geld. Mit dem Auftrag bekommen Sie alles, und zwar frueher als Sie denken - die erste Abschlagszahlung ueber 380.000 Euro ist fuer Mitte Januar fest vereinbart, der Vertrag liegt vor.

Konkret: RE-4411 weisen wir noch diese Woche vollstaendig an. Fuer die beiden anderen Rechnungen schicke ich Ihnen bis Anfang naechster Woche einen schriftlichen Vorschlag mit festen Terminen. Danach sind wir wieder im Takt.

Ich weiss, dass ich Ihnen in diesem Herbst einiges zugemutet habe, und ich haenge mich persoendlich dahinter, dass sich das nicht wiederholt. Koennen wir heute Nachmittag kurz telefonieren? Ich bin ab 15 Uhr am Platz.

Mit freundlichen Gruessen

Georg Havermann
Geschaeftsfuehrer
Teutoburger Moebelwerk GmbH
Eckendorfer Strasse 145, 33609 Bielefeld

Datei: eml/2025-11-28_grossauftrag_intern.eml

Von	r.kaczmarek@hebefix.de
An	p.stollberg@hebefix.de
Datum	Fri, 28 Nov 2025 12:03:19 +0100
Betreff	Teutoburger - Einordnung vor der GF-Runde

Liebe Frau Stollberg,

vor der Runde am 09.12. meine Einordnung zu Teutoburger, damit wir nicht nur die Mahnakte sehen:

Fuer den Kunden spricht: Der Arkadia-Auftrag ist echt, der Bericht im Wirtschaftsblatt vom 21.11. deckt sich eins zu eins mit den Bestellungen, die bei uns auflaufen (Minibar-Klappen, Sondermass-Auszuege, Stueckzahlen passen zu 240 Zimmern). Die beiden Projektrechnungen 4890 und 5288 hat er vor Faelligkeit bezahlt - wer tot ist, zahlt nicht vorfristig. Havermann hat gestern am Telefon zugesagt, 4411 noch diese Woche anzuweisen.

Gegen den Kunden spricht: die zwei geplatzten Lastschriften, die Geruechte, die Thorsten von der Haendlerrunde mitgebracht hat (Furnierwerk, Senne, angeblich geschobene Loehne), und dass wir seit August faktisch seine Bank sind.

Mein Vorschlag bleibt: Raten annehmen, Bestellwert pro Woche deckeln, und wenn EIN Termin platzt, sofort zu. Vorkasse jetzt waere Kuendigung der Kundenbeziehung zur Unzeit - nach dem Arkadia-Projekt koennen wir neu verhandeln.

Ich haenge meinen Besuchsvermerk an, sobald er diktiert ist.

Viele Gruesse

Ralf Kaczmarek

Vertriebsleiter, HebeFix Beschlagtechnik GmbH

Datei: 10_bwa_reihe_2025.csv

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025;Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export);Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026;alle Betraege in EUR	
Monat;Umsatzerloese;Rohertrag;Personalaufwand;Bet riebsergebnis;Liquide_Mittel_Ultimo;Faellige_Verbindli chkeiten_Ultimo;Unterdeckung_EUR;Unterdeckung_Pr ozent	
Januar 2025;412000;198000;186000;-21000;118000;1 29000;11000;8	5
Februar 2025;391000;186000;184000;-29000;104000; 136000;32000;23	5
Maerz 2025;405000;194000;185000;-24000;97000;149 000;52000;34	9
April 2025;376000;179000;183000;-31000;92000;1610 00;69000;42	9
Mai 2025;368000;174000;182000;-34000;88000;17800 0;90000;50	6
Juni 2025;359000;169000;182000;-38000;81000;1960 00;115000;58	7
Juli 2025;301000;139000;181000;-58000;76000;21300 0;137000;64	3
August 2025;312000;146000;179000;-49000;71000;23 4000;163000;69	7
September 2025;298000;138000;178000;-52000;6400 0;259000;195000;75	3
Oktober 2025;322000;151000;176000;-43000;58000;2 80000;222000;79	3
November 2025;344000;163000;175000;-32000;49000 ;301000;252000;83	7
Dezember 2025;286000;131000;175000;-57000;37000 ;326000;289000;88	7
Hinweis;Forderungsausfall Wohnkontor Lippstadt GmbH im Juli 2025 mit 190000 EUR im Betriebsergebnis Juli enthalten;;;;;;	

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Moebelwerk GmbH;Stand 30.11.2025;Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026;alle Betraege in EUR	
Kreditor;Rechnung_Bescheid;Rechnungsdatum;Faelligkeit;Offener_Betrag;Status_am_30-11-2025	
Holzwerkstoffe Detmold GmbH;RE 24-3318;12.11.2024;12.12.2024;18400	00;faellig; dritte Mahnung 15.04.2025
Furnierwerk Paderborn KG;RE 2025-0117;20.01.2025;19.02.2025;22150	00;faellig; Klage angedroht 10.09.2025
Werkzeugstahl Hagen GmbH;RE 2025-0812;10.06.2025;10.07.2025;11900	00;faellig; Vollstreckungsbescheid 04.11.2025; GV-Auftrag
Lackierwerk Senne GmbH;RE 2025-1044;15.07.2025;15.08.2025;14600	00;faellig; Lieferungen eingestellt seit 01.10.2025
Finanzamt Bielefeld-Innenstadt;USt-Voranmeldungen 07-10/2025;laufend;aelteste Faelligkeit 11.08.2025;41300	00;faellig; Stundungsantrag 14.11.2025 unbeschieden
WestLease GmbH;Leasingraten 09-11/2025;laufend;aelteste Faelligkeit 01.09.2025;19500	00;faellig; Kuendigung angedroht 21.11.2025
Einzugsstelle BKK Westfalen-Mitte;GSV-Beitraege 09-11/2025;laufend;aelteste Faelligkeit 26.09.2025;36900	00;faellig; Mahnung 12.11.2025
HebeFix Beschlagtechnik GmbH;RE-2025-4411;28.08.2025;27.09.2025;28700	00;faellig; Mahnstufe 3; bezahlt 01.12.2025
Spedition Brinkhege GmbH;RE 2025-2210;30.08.2025;30.09.2025;9800	00;faellig; nur noch Barzahlung bei Abholung
Grundstuecksgesellschaft Eckendorfer Strasse GbR;Miete Lagerhalle Ost 10-11/2025;laufend;aelteste Faelligkeit 05.10.2025;22200	00;faellig; Kuendigungsandrohung 18.11.2025
Energieversorgung Ostwestfalen AG;Abschlaege 09-10/2025;laufend;aelteste Faelligkeit 15.10.2025;12750	00;faellig; Sperrandrohung 25.11.2025
HebeFix Beschlagtechnik GmbH;RE-2025-4736;30.09.2025;30.10.2025;31200	00;faellig; Ratenplan angefragt
TempoWerk Personal GmbH;RE 2025-1911;05.11.2025;20.11.2025;23400	00;faellig; Personalabzug angedroht
Kartonagen Lippe KG;RE 2025-0977;10.11.2025;25.11.2025;8200	00;faellig
HebeFix Beschlagtechnik GmbH;RE-2025-5102;05.11.2025;05.12.2025;27500	00;noch nicht faellig am Stichtag
Summe faellig am 30.11.2025;;;301000	00;
Summe gesamt einschliesslich nicht faelliger Posten;;;328500	00;

Datei: 12_kontoauszug_hebefix_kundenkonto.csv

Bankumsaetze HebeFix Beschlagtechnik GmbH;Velberter Bank eG;Konto DE71 3606 0295 0011 4408 12;Filterung Kundenkonto 10447 Teutoburger Moebelwerk GmbH;Export vom 22.05.2026		
Buchungstag;Vorgang;Verwendung szweck;Betrag_EUR		
06.10.2025;SEPA-Lastschrift Einzug;RE-2025-4411 Teutoburger Moebelwerk GmbH;28700	00	
08.10.2025;Lastschrift-Rueckgabe; RE-2025-4411 Rueckgabe AM04 Deckung unzureichend zzgl. Entgelt 7	50;-28707	50
20.10.2025;SEPA-Lastschrift Einzug;RE-2025-4411 Teutoburger Moebelwerk GmbH 2. Einzug;28700	00	
22.10.2025;Lastschrift-Rueckgabe; RE-2025-4411 Rueckgabe AM04 Deckung unzureichend zzgl. Entgelt 7	50;-28707	50
12.11.2025;Gutschrift Ueberweisung;RE-2025-4890 Teutoburger Moebelwerk GmbH Projekt Arkadia;6420	00	
01.12.2025;Gutschrift Ueberweisung;RE-2025-4411 Teutoburger Moebelwerk GmbH;28700	00	
19.12.2025;Gutschrift Ueberweisung;RE-2025-4736 Rate 1 gem. Vereinbarung Teutoburger Moebelwerk GmbH;15600	00	
19.12.2025;Gutschrift Ueberweisung;RE-2025-4736 Rate 2 vorgezogen Teutoburger Moebelwerk GmbH;15600	00	
22.12.2025;Gutschrift Ueberweisung;RE-2025-5288 Teutoburger Moebelwerk GmbH Projekt Arkadia;5130	00	
09.01.2026;Gutschrift Ueberweisung;RE-2025-5102 Teutoburger Moebelwerk GmbH inkl. Zinsen folgt gesondert;27500	00	

Bankumsaetze HebeFix Beschlagtechnik GmbH;Velberter Bank eG;Konto DE71 3606 0295 0011 4408 12;Filterung Kundenkonto 10447 Teutoburger Moebelwerk GmbH;Export vom 22.05.2026		
Anmerkung Buchhaltung;Die Rechnung RE-2025-4736 wurde abweichend vom Ratenplan am 19.12.2025 in einem Betrag ausgeglichen (zwei Teilueberweisungen am selben Tag);;		
Anmerkung Buchhaltung;Verzugszinsen und Verzugspauschalen wurden bis zur Verfahrenseroeffnung nicht gezahlt und sind zur Tabelle angemeldet;;		

Mandatsvermerk

Broscheit & Weyland Rechtsanwälte · Friedrichstraße 24 · 42551 Velbert · Telefon 02051 9822-0

Unser Zeichen: 311/26 YB · Verfasser: Rechtsanwalt Dr. Yannick Broscheit · Diktat: 26.05.2026

Mandat HebeFix Beschlagtechnik GmbH ./ Insolvenzverwalterin der Teutoburger Möbelwerk GmbH —
Vermerk zur Mandatsübernahme

1 Mandat und Gegenstand

Die HebeFix Beschlagtechnik GmbH, Velbert (Geschäftsführerin Petra Stollberg), hat uns am 20.05.2026 mit der Abwehr eines Anfechtungsanspruchs beauftragt. Die Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Teutoburger Möbelwerk GmbH, Bielefeld (Rechtsanwältin Dr. Friederike Sanftleben), fordert mit Schreiben vom 11.05.2026 die Rückgewähr von drei Zahlungen über zusammen 87.400,00 EUR, welche die Schuldnerin zwischen dem 01.12.2025 und dem 09.01.2026 auf fällige Rechnungen unserer Mandantin geleistet hat. Gestützt wird die Anfechtung auf § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO; der Eigenantrag der Schuldnerin datiert vom 12.01.2026, das Verfahren wurde am 01.04.2026 vor dem Amtsgericht Bielefeld (43 IN 12/26) eröffnet.

2 Erste Einschätzung

2.1 Die Kongruenz der Deckungen steht außer Streit: Alle drei Rechnungen waren bei Zahlung fällig, gezahlt wurde durch Überweisung in geschuldeter Weise. Der Bargeschäftseinwand nach § 142 InsO hilft nicht, weil die Zahlungen keine gleichwertige neue Gegenleistung in engem zeitlichen Zusammenhang abgelen, sondern Altrechnungen aus August bis November 2025.

2.2 Entscheidend ist allein die Kenntnisfrage: Wusste unsere Mandantin zur Zeit der jeweiligen Zahlung, dass die Schuldnerin zahlungsunfähig war, oder kannte sie Umstände, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen lassen (§ 130 Abs. 2 InsO)? Die interne Aktenlage der Mandantin ist zweischneidig. Belastend: dreistufiger Mahnlauf, zwei Lastschriftrückgaben im Oktober 2025, die E-Mail des Geschäftsführers Havermann vom 26.11.2025 („wir können derzeit nur zahlen, wenn Sie liefern“), die Ratenzahlungsbitte vom 02.12.2025 und der interne Vermerk des Vertriebsleiters Kaczmarek vom 05.12.2025 („Bonität rot“). Entlastend: Zwei Zwischenrechnungen aus Oktober und November 2025 wurden vor Fälligkeit bezahlt, die Fachpresse berichtete am 21.11.2025 über einen Großauftrag der Schuldnerin, und die Rückstände wurden — wenn auch unter dem Druck des angedrohten Lieferstopps — bis Anfang Januar vollständig ausgeglichen.

2.3 Zu prüfen ist ferner, ob die Verwalterin die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin im Zahlungszeitraum überhaupt schlüssig darlegt. Ihr Schreiben datiert den Eintritt auf den Beginn des Dreimonatszeitraums (12.10.2025); die als Anlagen übersandte BWA-Reihe und die OPOS-Liste scheinen allerdings eine erheblich frühere Krise zu belegen. Das ist für uns nicht nur ungefährlich: Je früher die Zahlungsunfähigkeit objektiv vorlag, desto länger der Zeitraum, in dem sich Indizien für eine Kenntnis unserer Mandantin angesammelt haben können. Die Anlagen sind daher sorgfältig auszuwerten.

3 Nächste Schritte

Erwiderung bis zur gesetzten Frist (30.06.2026) entwerfen; Besprechung mit Frau Stollberg und Herrn Kaczmarek am 09.06.2026; interne E-Mail-Korrespondenz Oktober bis Dezember 2025 vollständig beiziehen; Deckungsanfrage bei der Vermögensschadenhaftpflicht ist nicht veranlasst, Streitwertrisiko circa 87.400,00 EUR zuzüglich Zinsen seit Eröffnung.

Dr. Broscheit

Rechtsanwalt

Anfechtungsschreiben der Insolvenzverwalterin

Rechtsanwältin Dr. Friederike Sanftleben · Insolvenzverwaltung · Am Bach 4 · 33602 Bielefeld · Telefon 0521 32988-0

Unser Zeichen: 44/26 FS · Sekretariat: Frau Plettenberg

Bielefeld, den 11.05.2026

HebeFix Beschlagtechnik GmbH

— vertreten durch die Geschäftsführerin Petra Stollberg —

Poststraße 12

42551 Velbert

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Teutoburger Möbelwerk GmbH (Amtsgericht Bielefeld, 43 IN 12/26) — Anfechtung von Zahlungen über insgesamt 87.400,00 EUR nach §§ 129, 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 143 InsO

Sehr geehrte Frau Stollberg, sehr geehrte Damen und Herren,

durch Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld vom 01.04.2026 bin ich zur Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Teutoburger Möbelwerk GmbH, Bielefeld, bestellt worden. Der Eröffnungsantrag der Schuldnerin ist am 12.01.2026 beim Insolvenzgericht eingegangen. In Ausübung meines Amtes erkläre ich die Anfechtung der folgenden Zahlungen und fordere Sie zur Rückgewähr auf.

1 Angefochtene Rechtshandlungen

Alle drei Zahlungen erfolgten innerhalb der letzten drei Monate vor dem Eröffnungsantrag (§ 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO in Verbindung mit § 139 InsO; der Dreimonatszeitraum begann am 12.10.2025).

2 Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin

Die Schuldnerin war zur Zeit sämtlicher Zahlungen zahlungsunfähig. Die Zahlungsunfähigkeit trat spätestens mit Beginn des Dreimonatszeitraums am 12.10.2025 ein. Zu diesem Zeitpunkt bestanden fällige, bis zur Verfahrenseröffnung nicht mehr ausgeglichene Verbindlichkeiten in erheblichem Umfang, darunter Ihre eigene, seit dem 27.09.2025 fällige Rechnung RE-2025-4411, Umsatzsteuerrückstände seit August 2025 sowie Sozialversicherungsbeiträge seit September 2025. Zum Beleg füge ich die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der Schuldnerin für das Jahr 2025 sowie die Offene-Posten-Liste zum Stand 30.11.2025 bei, aus denen sich die durchgehende und wachsende Deckungslücke ergibt.

3 Ihre Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit

Ihnen war die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin bekannt, jedenfalls kannten Sie Umstände, die zwingend auf sie schließen lassen (§ 130 Abs. 2 InsO). Ich stütze mich insbesondere auf folgende, Ihrem Hause bekannte Tatsachen: Ihre Lastschriften vom 06.10.2025 und vom 20.10.2025 über die Rechnung RE-2025-4411 wurden jeweils mangels Deckung zurückgegeben. Sie haben die Schuldnerin dreistufig gemahnt, zuletzt mit Schreiben vom 24.11.2025 unter Androhung eines sofortigen Lieferstopps. Der Geschäftsführer der Schuldnerin hat Ihnen mit E-Mail vom 26.11.2025 mitgeteilt, dass die Schuldnerin „derzeit nur zahlen kann, wenn Sie liefern“. Mit Schreiben vom 02.12.2025 hat die Schuldnerin um Ratenzahlung für die verbleibenden Rechnungen gebeten und dies mit einem „kurzfristigen Liquiditätsengpass“ begründet, der bereits „seit dem Spätsommer“ andauere. Wer als langjähriger Hauptlieferant zwei Lastschriftrückgaben, einen ausgeschöpften Mahnlauf, eine ausdrückliche Offenbarung der Zahlungsschwäche und eine Ratenzahlungsbitte erlebt, kennt Umstände, die bei zutreffender rechtlicher Bewertung keinen anderen Schluss zulassen als den auf die Zahlungsunfähigkeit.

4 Rechtsfolge und Frist

Nach § 143 Abs. 1 InsO haben Sie 87.400,00 EUR zuzüglich Zinsen ab Verfahrenseröffnung zur Insolvenzmasse zurückzugewähren. Ich fordere Sie auf, den Betrag bis zum

30.06.2026

auf das Insolvenz-Sonderkonto IBAN DE12 4805 0161 0044 8812 90 unter Angabe des Zeichens 44/26 FS zu zahlen. Zur Vermeidung gerichtlicher Schritte bin ich bereit, über eine ratierliche Rückführung zu sprechen; auf die angemeldete Forderung Ihres Hauses über die nach § 144 InsO wiederauflebende Forderung weise ich hin.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Friederike Sanftleben

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Anlagen: Eröffnungsbeschluss vom 01.04.2026 (beglaubigte Abschrift); BWA-Reihe Januar bis Dezember 2025 (Tabelle); OPOS-Liste der Schuldnerin, Stand 30.11.2025 (Tabelle)

Zahlung	Datum	Betrag	Rechnung	Fälligkeit
1	01.12.2025	28.700,00 EUR	RE-2025-4411 vom 28.08.2025	27.09.2025
2	19.12.2025	31.200,00 EUR	RE-2025-4736 vom 30.09.2025	30.10.2025
3	09.01.2026	27.500,00 EUR	RE-2025-5102 vom 05.11.2025	05.12.2025

Eröffnungsbeschluss

Amtsgericht Bielefeld · Gerichtstraße 6 · 33602 Bielefeld

Geschäftsnummer: 43 IN 12/26

Bielefeld, den 01.04.2026

Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der

Teutoburger Möbelwerk GmbH, Eckendorfer Straße 145, 33609 Bielefeld, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 40217, vertreten durch den Geschäftsführer Georg Havermann, ebenda,

wird am 01.04.2026 um 09:00 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet.

1 Das Insolvenzverfahren wird wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung (§§ 17, 19 InsO) eröffnet. Grundlage ist der zulässige Eigenantrag der Schuldnerin vom 12.01.2026, eingegangen bei Gericht am selben Tage, sowie das Gutachten des Sachverständigen vom 18.03.2026.

2 Zur Insolvenzverwalterin wird bestellt: Rechtsanwältin Dr. Friederike Sanftleben, Am Bach 4, 33602 Bielefeld.

3 Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 19.05.2026 unter Beachtung des § 174 InsO schriftlich bei der Insolvenzverwalterin anzumelden und ihr unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen (§ 28 Abs. 1 und 2 InsO).

4 Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, werden aufgefordert, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an die Insolvenzverwalterin zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

5 Berichtstermin und Prüfungstermin werden bestimmt auf Dienstag, den 16.06.2026, 09:30 Uhr, Saal 165 des Amtsgerichts Bielefeld.

6 Die mit Beschluss vom 14.01.2026 angeordneten Sicherungsmaßnahmen (vorläufige Verwaltung mit Zustimmungsvorbehalt) werden mit der Eröffnung gegenstandslos.

Gründe

Der Eigenantrag ist zulässig und begründet. Nach dem Gutachten des Sachverständigen vom 18.03.2026 kann die Schuldnerin ihre fälligen Zahlungspflichten seit geraumer Zeit nicht mehr erfüllen; zugleich deckt ihr Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr, ohne dass eine Fortführung des Unternehmens nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist. Eine die Verfahrenskosten deckende Masse ist vorhanden (§ 26 Abs. 1 InsO).

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Beschluss steht der Schuldnerin die sofortige Beschwerde zu (§ 34 Abs. 2 InsO). Sie ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab Zustellung beim Amtsgericht Bielefeld oder beim Landgericht Bielefeld einzulegen.

Wehrenbrecht

Richter am Amtsgericht

Forderungsaufstellung der HebeFix Beschlagtechnik GmbH (intern)

HebeFix Beschlagtechnik GmbH · Poststraße 12 · 42551 Velbert · Buchhaltung, Frau Ines Dahlke

Erstellt am 22.05.2026 für Rechtsanwalt Dr. Broscheit — Kundenkonto 10447 Teutoburger Möbelwerk GmbH, Bielefeld

Aufstellung aller Rechnungen und Zahlungen Oktober 2024 bis Januar 2026

Sehr geehrter Herr Dr. Broscheit,

wie in der Besprechung vom 20.05.2026 zugesagt, erhalten Sie die vollständige Aufstellung unseres Kundenkontos für die Teutoburger Möbelwerk GmbH. Die Geschäftsbeziehung besteht seit 2014; die Schuldnerin bezog bei uns Topfscharniere, Vollauszüge und Klappenbeschläge, zuletzt mit einem Jahresumsatz von rund 310.000,00 EUR. Vereinbart war Zahlung binnen 30 Tagen rein netto; seit 2021 bestand ein SEPA-Firmenlastschriftmandat, das wir bei ausbleibender Deckung nicht mehr genutzt haben.

1 Rechnungen und Zahlungsverhalten bis September 2025

Bis einschließlich Juli 2025 wurde das Konto im Wesentlichen vertragsgerecht geführt; vereinzelte Überschreitungen des Zahlungsziels um bis zu zwei Wochen kamen seit Herbst 2024 vor, wurden aber stets ohne Mahnung ausgeglichen. Ab August 2025 kippte das Bild:

2 Lastschriftrückgaben

Den Einzug der Rechnung RE-2025-4411 haben wir zweimal versucht. Die SEPA-Lastschrift vom 06.10.2025 wurde am 08.10.2025 mit dem Rückgabegrund AM04 (Deckung unzureichend) zurückgegeben, der erneute Einzug vom 20.10.2025 am 22.10.2025 mit demselben Rückgabegrund. Die Rückgabeentgelte von jeweils 7,50 EUR haben wir dem Kundenkonto belastet und mit der Schlusszahlung verrechnet. Danach haben wir keine Einzüge mehr vorgenommen.

3 Mahnlauf

Unser Mahnlauf ist dreistufig und systemgesteuert: Mahnstufe 1 vom 02.10.2025 (RE-2025-4411, freundliche Erinnerung), Mahnstufe 2 vom 03.11.2025 (RE-2025-4411 und RE-2025-4736, Fristsetzung und Verzugszinsen), Mahnstufe 3 vom 24.11.2025 (letzte Mahnung mit Androhung des Lieferstopps und der Übergabe an unseren Rechtsdienstleister). Die Mahnungen der Stufen 1 und 3 liegen Ihnen als Aktenstücke vor; die Stufe 2 ist inhaltlich in der Stufe 3 wiedergegeben.

4 Besonderheiten

Der Besuch unseres Vertriebsleiters Herrn Kaczmarek bei der Schuldnerin am 04.12.2025 sowie sein interner Vermerk vom 05.12.2025 sind Ihnen bekannt. Die beiden vor Fälligkeit bezahlten Rechnungen RE-2025-4890 und RE-2025-5288 betrafen Beschläge für den in der Presse berichteten Hotelauftrag; die Schuldnerin hatte um getrennte Fakturierung gebeten, weil diese Positionen „direkt aus dem Projekt bezahlt“ würden. Ab dem 12.01.2026 haben wir nur noch gegen Vorkasse geliefert; offene Forderungen bestanden bei Antragstellung nicht mehr.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ines Dahlke

Leiterin Finanzbuchhaltung

Rechnung	Datum	Betrag	Fälligkeit	Ausgleich
RE-2025-4411	28.08.2025	28.700,00 EUR	27.09.2025	01.12.2025 (Überweisung)
RE-2025-4736	30.09.2025	31.200,00 EUR	30.10.2025	19.12.2025 (Überweisung)
RE-2025-4890	15.10.2025	6.420,00 EUR	14.11.2025	12.11.2025 (Überweisung, vor Fälligkeit)
RE-2025-5102	05.11.2025	27.500,00 EUR	05.12.2025	09.01.2026 (Überweisung)
RE-2025-5288	28.11.2025	5.130,00 EUR	28.12.2025	22.12.2025 (Überweisung, vor Fälligkeit)

Zahlungserinnerung (Mahnstufe 1)

HebeFix Beschlagtechnik GmbH · Poststraße 12 · 42551 Velbert · Telefon 02051 4471-0 ·
buchhaltung@hebefix.de

Kundennummer: 10447 · Unser Zeichen: MAHN-2025-0882

Velbert, den 02.10.2025

Teutoburger Möbelwerk GmbH

Buchhaltung

Eckendorfer Straße 145

33609 Bielefeld

Zahlungserinnerung — Rechnung RE-2025-4411 vom 28.08.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass die nachstehende Rechnung noch offen ist:

Wir bitten Sie, den Betrag von 28.700,00 EUR innerhalb der nächsten zehn Tage auf unser Konto bei der Velberter Bank eG, IBAN DE71 3606 0295 0011 4408 12, zu überweisen. Sollten Sie die Zahlung zwischenzeitlich veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Wir weisen darauf hin, dass wir den Rechnungsbetrag am 06.10.2025 erneut per SEPA-Lastschrift von Ihrem uns bekannten Konto einziehen werden, sofern Sie dem nicht widersprechen. Die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihrem Hause ist uns wichtig; bei Fragen zur Rechnung erreichen Sie unsere Buchhaltung unter der Durchwahl 02051 4471-240.

Mit freundlichen Grüßen

HebeFix Beschlagtechnik GmbH

i. A. Ines Dahlke

Leiterin Finanzbuchhaltung

Rechnung	Rechnungsdatum	Fälligkeit	Betrag
RE-2025-4411 (Lieferung Topfscharniere und Vollauszüge, Lieferschein LS-2025-7719)	28.08.2025	27.09.2025	28.700,00 EUR

Letzte Mahnung mit Androhung des Lieferstopps (Mahnstufe 3)

HebeFix Beschlagtechnik GmbH · Poststraße 12 · 42551 Velbert · Telefon 02051 4471-0 ·
buchhaltung@hebefix.de

Kundennummer: 10447 · Unser Zeichen: MAHN-2025-1067 · Einschreiben mit Rückschein

Velbert, den 24.11.2025

Teutoburger Möbelwerk GmbH

— zu Händen der Geschäftsführung —

Eckendorfer Straße 145

33609 Bielefeld

Letzte Mahnung — Rechnungen RE-2025-4411 und RE-2025-4736; Ankündigung Lieferstopp und
Übergabe an Rechtsdienstleister

Sehr geehrter Herr Havermann, sehr geehrte Damen und Herren,

trotz unserer Zahlungserinnerung vom 02.10.2025 und unserer Mahnung vom 03.11.2025, mit der wir
Ihnen eine Frist bis zum 17.11.2025 gesetzt und Verzugszinsen angekündigt hatten, sind die folgenden
Forderungen weiterhin offen:

Hinzu kommen Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit der
jeweiligen Fälligkeit sowie die Verzugs pauschale von je 40,00 EUR (§ 288 Abs. 5 BGB). Wir erinnern
daran, dass beide Lastschrift einzüge über die Rechnung RE-2025-4411 mangels Deckung Ihres Kontos
zurückgegeben wurden.

Wir fordern Sie letztmalig auf, den Gesamtbetrag bis spätestens zum

05.12.2025

auf unser Konto bei der Velberter Bank eG, IBAN DE71 3606 0295 0011 4408 12, zu zahlen. Sollte der
Betrag bis zu diesem Tag nicht vollständig eingegangen sein, werden wir erstens sämtliche Lieferungen
an Ihr Haus mit sofortiger Wirkung einstellen, auch soweit Aufträge bereits bestätigt sind, zweitens die
Forderungen unserem Rechtsdienstleister zur gerichtlichen Durchsetzung übergeben und drittens künftige
Lieferungen nur noch gegen Vorkasse ausführen.

Uns ist bewusst, dass Ihr Haus derzeit einen bedeutenden Hotelauftrag abwickelt. Gerade deshalb gehen
wir davon aus, dass Sie an einer ununterbrochenen Belieferung interessiert sind, und stehen für ein
Gespräch über eine kurzfristige Lösung zur Verfügung. An unserer Fristsetzung ändert dies nichts.

Mit freundlichen Grüßen

HebeFix Beschlagtechnik GmbH

Petra Stollberg

Geschäftsführerin

Rechnung	Fälligkeit	Betrag
RE-2025-4411 vom 28.08.2025	27.09.2025	28.700,00 EUR
RE-2025-4736 vom 30.09.2025	30.10.2025	31.200,00 EUR
Rückgabeentgelte Lastschriften vom 08.10.2025 und 22.10.2025		15,00 EUR
Gesamt		59.915,00 EUR

Ratenzahlungsbitte der Schuldnerin

Teutoburger Möbelwerk GmbH · Eckendorfer Straße 145 · 33609 Bielefeld · Telefon 0521 92877-0 ·
info@teutoburger-moebelwerk.de

Geschäftsführer: Georg Havermann · HRB 40217 (Amtsgericht Bielefeld)

Bielefeld, den 02.12.2025

HebeFix Beschlagtechnik GmbH

Frau Geschäftsführerin Petra Stollberg

Poststraße 12

42551 Velbert

Ihre letzte Mahnung vom 24.11.2025 — Bitte um Ratenzahlung und Fortsetzung der Belieferung

Sehr geehrte Frau Stollberg,

gestern haben wir die Rechnung RE-2025-4411 über 28.700,00 EUR vollständig überwiesen; der Betrag müsste Ihrem Konto heute gutgeschrieben sein. Für die verbleibenden Rechnungen RE-2025-4736 (31.200,00 EUR, fällig seit 30.10.2025) und RE-2025-5102 (27.500,00 EUR, fällig am 05.12.2025) bitten wir Sie um Verständnis für den folgenden Vorschlag.

Unser Haus durchläuft seit dem Spätsommer einen Liquiditätsengpass. Ursache ist das Zusammentreffen der Insolvenz unseres Kunden Wohnkontor Lippstadt GmbH im Juli mit Forderungsausfällen von rund 190.000,00 EUR, verlängerter Zahlungsziele unserer Handelskunden und der Vorfinanzierung des Ihnen bekannten Auftrags der Arkadia Hotels über 240 Zimmereinrichtungen. Dieser Auftrag ist für uns zugleich der Weg aus dem Engpass: Die erste Abschlagszahlung von 380.000,00 EUR ist vertraglich für Mitte Januar 2026 vereinbart.

Wir schlagen deshalb vor, die Rechnung RE-2025-4736 in zwei Raten von je 15.600,00 EUR zum 19.12.2025 und zum 16.01.2026 sowie die Rechnung RE-2025-5102 vollständig zum 16.01.2026 auszugleichen. Verzugszinsen nach Ihrer Berechnung erkennen wir an. Im Gegenzug bitten wir Sie dringend, die Belieferung nicht einzustellen: Ohne Ihre Beschlüsse stehen unsere Bänder in der Endmontage des Hotelauftrags innerhalb von zehn Arbeitstagen still, und genau dieser Auftrag sichert die Zahlungen an Sie und an alle übrigen Partner.

Uns ist bewusst, dass wir Ihre Geduld in den vergangenen Wochen strapaziert haben. Die Rückgabe der beiden Lastschriften im Oktober bitten wir zu entschuldigen; wir haben unsere Kontodisposition inzwischen auf tägliche Steuerung umgestellt. Gerne erläutern Ihnen der Unterzeichner und unsere kaufmännische Leiterin die Zahlen auch persönlich; Herr Kaczmarek hat für diese Woche ohnehin einen Besuch bei uns angekündigt.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihre Entscheidung bis zum 05.12.2025 mitteilen. Für die bisherige Zusammenarbeit und Ihr Entgegenkommen danken wir Ihnen herzlich.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Havermann

Geschäftsführer

Interner Besuchs- und Bonitätsvermerk des Vertriebsleiters

HebeFix Beschlagtechnik GmbH · Vertrieb · Poststraße 12 · 42551 Velbert

Verfasser: Ralf Kaczmarek, Vertriebsleiter · Verteiler: Geschäftsführung (Frau Stollberg),
Finanzbuchhaltung (Frau Dahlke) · Vertraulich

Velbert, den 05.12.2025

Vermerk zum Kundenbesuch Teutoburger Möbelwerk GmbH, Bielefeld, am 04.12.2025 —
Kundennummer 10447

1 Anlass und Gesprächspartner

Besuch auf Wunsch der Geschäftsführung nach Eingang der Ratenzahlungsbitte vom 02.12.2025.
Gesprächspartner vor Ort: Geschäftsführer Havermann, kaufmännische Leiterin Frau Wienkötter. Dauer
circa zwei Stunden einschließlich Betriebsrundgang.

2 Eindruck vom Betrieb

Die Fertigung läuft einschichtig, die zweite Schicht ist seit Oktober ausgesetzt. In der Endmontage stehen
die Korpusse für den Arkadia-Auftrag; das Beschlaglager ist erkennbar leergeräumt, unsere letzten
Lieferungen wurden nach Aussage des Meisters „direkt an die Linie“ gefahren. Zwei Flurförderfahrzeuge
sind stillgelegt, nach Angabe von Frau Wienkötter „wegen auslaufender Leasingverträge“. Auf dem Hof
stand ein Fahrzeug eines Gerichtsvollziehers; Herr Havermann erklärte auf Nachfrage, es handele sich
um „eine erledigte Altsache“ (Werkzeugstahl Hagen, siehe unten).

3 Zahlen und Aussagen

Frau Wienkötter legte eine Umsatzplanung vor, die für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 1,4
Millionen EUR aus dem Hotelauftrag vorsieht. Auf meine Frage nach den übrigen Verbindlichkeiten wurde
ausweichend geantwortet; eingeräumt wurden Rückstände beim Finanzamt („im Gespräch über
Stundung“) und „geschobene“ Beiträge bei der Einzugsstelle. Herr Havermann bekräftigte die Aussage
aus seiner E-Mail vom 26.11.2025, dass Zahlungen an uns nur bei fortgesetzter Belieferung möglich
seien, weil sonst der Hotelauftrag und damit „alles“ kippe. Von der Werkzeugstahl Hagen GmbH liegt nach
Aussage eines dortigen Kollegen (Telefonat vom 03.12.2025) ein Vollstreckungsauftrag vor; das deckt
sich mit dem Gerichtsvollzieherfahrzeug.

4 Bewertung und Empfehlung

Bonität aus meiner Sicht: rot. Der Kunde ist nach allem, was wir sehen, seit Monaten nicht in der Lage,
seine fälligen Verbindlichkeiten im Ganzen zu bedienen, und bedient erkennbar nur noch, wer Druck
macht oder wen er für den Hotelauftrag braucht. Meine Empfehlung: Umstellung auf Vorkasse für alle
Neuaufträge ab sofort? Zur Diskussion in der GF-Runde am 09.12.2025. Gegenargument aus
Vertriebssicht: Der Arkadia-Auftrag ist real (Bericht im Westfälischen Wirtschaftsblatt vom 21.11.2025,
Bestellungen bei uns passen zum Volumen), die Abschlagszahlung im Januar erscheint plausibel, und bei
Vorkasse verlieren wir den Kunden nach dem Auftrag mit Sicherheit an Blum-kompatible Wettbewerber.
Wenn die Raten zum 19.12.2025 und 16.01.2026 pünktlich kommen, können wir die Linie halten; kommt
eine Rate nicht, sofortiger Lieferstopp.

5 Entscheidung der Geschäftsführung (Nachtrag vom 09.12.2025)

Frau Stollberg entscheidet: Ratenplan wird angenommen, Belieferung läuft weiter, aber nur gegen
wöchentliche Bestellwertdeckelung von 12.000,00 EUR; keine Vorkasse-Umstellung vor dem 16.01.2026.
Wiedervorlage 16.01.2026.

Kaczmarek

Vertriebsleiter

Presseartikel (Kopie für die Handakte)

Westfälisches Wirtschaftsblatt · Ausgabe vom 21.11.2025 · Ressort Unternehmen der Region · Seite 9

Teutoburger Möbelwerk stattet 240 Hotelzimmer aus — größter Einzelauftrag der Firmengeschichte

Bielefeld. Die Teutoburger Möbelwerk GmbH hat den Zuschlag für die komplette Zimmerausstattung von drei Häusern der Hotelgruppe Arkadia Hotels erhalten. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, umfasst der Auftrag die Fertigung und Montage der Einrichtung von 240 Zimmern an den Standorten Münster, Osnabrück und Kassel — von Bettenlagen über Schranksysteme bis zu Minibar-Korpussen. Über das Auftragsvolumen vereinbarten die Parteien Stillschweigen; nach Branchenschätzungen dürfte es im mittleren siebenstelligen Bereich liegen.

„Das ist der größte Einzelauftrag unserer Firmengeschichte und ein Vertrauensbeweis in die Fertigungstiefe am Standort Bielefeld“, sagte Geschäftsführer Georg Havermann. Die Auslieferung der ersten Tranche sei für Februar 2026 geplant, die Montage in Münster beginne im März. Man habe sich gegen zwei größere Wettbewerber aus Süddeutschland und Polen durchgesetzt, so Havermann, „weil wir Sondermaße wirtschaftlich in Serie fertigen können“.

Das 1962 gegründete Familienunternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fertigt Korpusmöbel für Hotellerie, Objektausstatter und den Möbelfachhandel. Zuletzt hatte das Unternehmen ein schwieriges Jahr hinter sich: Die Insolvenz eines großen Handelskunden im Sommer hatte nach Informationen dieser Zeitung zu spürbaren Forderungsausfällen geführt. Havermann wollte dies nicht kommentieren, sprach aber von einem „herausfordernden Marktumfeld, das wir mit dem neuen Auftrag hinter uns lassen“.

Für die Region ist der Abschluss ein positives Signal: Nach Angaben des Unternehmens sollen für die Abwicklung bis zu acht zusätzliche Kräfte in der Endmontage eingestellt und die zweite Schicht wieder aufgenommen werden. Die Arkadia Hotels, mit Sitz in Frankfurt am Main, betreiben bundesweit 31 Häuser im Drei- und Vier-Sterne-Segment und bauen ihr Portfolio derzeit aus.

— Anmerkung Handakte (R. Kaczmarek, 24.11.2025): Artikel zur Kundenakte 10447 genommen. Auftrag deckt sich mit den Bestellungen LS-2025-8102 ff. (Klappenbeschläge Minibar, Vollauszüge Sondermaß).

—

Erwiderung auf das Anfechtungsschreiben

Broscheit & Weyland Rechtsanwälte · Friedrichstraße 24 · 42551 Velbert · Telefon 02051 9822-0

Unser Zeichen: 311/26 YB · Rechtsanwalt Dr. Yannick Broscheit

Velbert, den 17.06.2026

Frau Rechtsanwältin

Dr. Friederike Sanftleben

— als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Teutoburger Möbelwerk GmbH —

Am Bach 4

33602 Bielefeld

Betreff: Insolvenzverfahren Teutoburger Möbelwerk GmbH (Amtsgericht Bielefeld, 43 IN 12/26) — Ihr Anfechtungsschreiben vom 11.05.2026, Ihr Zeichen 44/26 FS

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Sanftleben,

wir zeigen die Vertretung der HebeFix Beschlagtechnik GmbH an; ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Den geltend gemachten Rückgewähranspruch über 87.400,00 EUR weisen wir zurück.

1 Zur Kongruenz und zum Prüfungsmaßstab

Die drei Zahlungen betrafen unstreitig fällige Kaufpreisforderungen und wurden in geschuldeter Weise durch Überweisung erbracht. Anfechtbar wären sie nach § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO daher nur, wenn unsere Mandantin zur Zeit der jeweiligen Zahlung die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin positiv kannte oder Umstände kannte, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen lassen (§ 130 Abs. 2 InsO). Der Maßstab des Gesetzes ist eng: Es genügt nicht, dass sich einem Gläubiger Zweifel an der Liquidität aufdrängen konnten; die bekannten Umstände müssen bei zutreffender rechtlicher Bewertung nur den einen Schluss zulassen, dass der Schuldner wesentliche Teile seiner fälligen Verbindlichkeiten nicht erfüllen kann. Daran fehlt es.

2 Kein zwingender Schluss aus den bekannten Umständen

2.1 Unsere Mandantin kannte ausschließlich die eigene Kundenbeziehung. Einblick in die Bücher der Schuldnerin, in Rückstände gegenüber dem Finanzamt, der Einzugsstelle oder Dritten hatte sie nicht. Die von Ihnen übersandte BWA-Reihe und die OPOS-Liste sind ihr erst durch Ihr Schreiben bekannt geworden; für die Kenntnisfrage kommt es allein auf den Horizont zur Zeit der Zahlungen an.

2.2 Aus dem eigenen Kundenkonto ergab sich das Bild einer angespannten, aber beherrschten Lage: Die Schuldnerin hat im selben Zeitraum, in dem die drei angefochtenen Zahlungen erfolgten, zwei weitere Rechnungen (RE-2025-4890 und RE-2025-5288) jeweils vor Fälligkeit bezahlt. Ein Schuldner, der einzelne Rechnungen vorfristig begleicht, ist nach dem Empfängerhorizont gerade nicht erkennbar zahlungsunfähig, sondern setzt Prioritäten in einem Liquiditätseingpass, wie ihn die Ratenzahlungsbitte vom 02.12.2025 offen und plausibel beschrieben hat.

2.3 Die Ratenzahlungsbitte selbst trägt den zwingenden Schluss nicht. Sie benannte konkrete, nachprüfbar und von dritter Seite bestätigte Gründe (Forderungsausfall durch die Insolvenz der Wohnkontor Lippstadt GmbH; Vorfinanzierung des Auftrags der Arkadia Hotels) sowie eine konkrete, vertraglich unterlegte Quelle der Rückführung (Abschlagszahlung von 380.000,00 EUR Mitte Januar 2026). Über den Großauftrag hatte das Westfälische Wirtschaftsblatt am 21.11.2025 berichtet; die bei unserer Mandantin eingehenden Bestellungen passten zu dessen Volumen. Die Bitte um Ratenzahlung,

die ein Schuldner mit einer belastbaren Ertragsperspektive begründet, ist Ausdruck einer Zahlungsstockung, nicht einer Zahlungseinstellung. Tatsächlich wurde der Ratenplan sogar übererfüllt: Die Rechnung RE-2025-4736 wurde am 19.12.2025 in einem Betrag statt in zwei Raten ausgeglichen.

2.4 Auch der Mahnlauf und die beiden Lastschriftrückgaben vom Oktober 2025 ändern daran nichts. Mahnungen bis zur dritten Stufe und einzelne Rückgaben mangels Deckung sind im Geschäftsverkehr mit mittelständischen Kunden nicht selten und besagen für sich genommen nur, dass eine einzelne Forderung nicht bedient wurde. Nach den Rückgaben wurden sämtliche Rückstände einschließlich der Entgelte vollständig ausgeglichen — die vollständige Rückführung aller offenen Forderungen binnen sechs Wochen ist das Gegenteil einer erkannten Zahlungsunfähigkeit.

2.5 Die E-Mail des Geschäftsführers vom 26.11.2025 schließlich ist im Kontext der Verhandlungssituation zu lesen: Ihr Aussagegehalt erschöpft sich darin, dass die Fortführung des Hotelauftrags die Zahlungsfähigkeit gegenüber unserer Mandantin sicherte. Das ist die Beschreibung einer Abhängigkeit der Zahlungen von künftigen Erträgen, wie sie für die Auftragsfertigung typisch ist, und keine Erklärung, fällige Verbindlichkeiten im Allgemeinen nicht mehr bedienen zu können.

3 Zur behaupteten Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin

Lediglich vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Ihr eigener Vortrag zum Eintritt der Zahlungsunfähigkeit („spätestens am 12.10.2025“) mit den von Ihnen übersandten Anlagen nicht in Einklang steht: Die BWA-Reihe weist bereits ab Februar 2025 eine Unterdeckung von mehr als zehn Prozent aus, die OPOS-Liste enthält seit Ende 2024 offene und ernsthaft eingeforderte Verbindlichkeiten. Entweder war die Schuldnerin danach schon Anfang 2025 zahlungsunfähig — dann stellt sich die Frage, weshalb ihr Geschäftsführer den Geschäftsbetrieb ein Jahr lang fortgeführt hat und worauf sich Ihre Datierung stützt —, oder die Unterlagen tragen den Schluss auf Zahlungsunfähigkeit insgesamt nicht, weil sie stichtagsbezogene Liquiditätszuflüsse nicht abbilden. Diese Widersprüche gehen zu Ihren Lasten; die Darlegungs- und Beweislast für die objektive Zahlungsunfähigkeit zur Zeit jeder einzelnen Zahlung liegt bei Ihnen.

4 Ergebnis

Unsere Mandantin wird die geforderte Zahlung nicht leisten. Angesichts des beiderseitigen Prozessrisikos bei der Kenntnisfrage regen wir gleichwohl ein Gespräch über eine vergleichsweise Erledigung an; eine Quote von mehr als einem Viertel der Anfechtungssumme wird unsere Mandantin dabei allerdings nicht darstellen können.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Yannick Broscheit

Rechtsanwalt